-**PRAVO**: sistem družbenih norm, ki na obvezen način urejajo temeljna razmerja v družbi in sankcionira jih država.

-**PRAVNI AKT**: Dejanje ki ima pravne posledice. Spremeni pravni položaj posameznika oz. pravne osebe.

-**JAVNOPRAVNI AKTI & ZASEBNO PRAVO**:

*JAVNOPRAVO: Izda državni organ, organ lokalne skupnost,.. Nosilec javnega pooblastila

*ZASEBNO PRAVO: sprejemajo stranke s soglasjem (primer: kupoprodajna pogodba).

*MEŠANO: Javni par pri kateri sodeluje zasebnik (Koncesije ..). Tukaj je priviligirana država, prilagoditev zasebnika.

-**SPLOŠNI PRAVNI AKT & POSAMIČNI PRAVNI AKT**

*SPLOŠNI : naslovljencev ne imenuje imensko ampak opiše z lastnostjo (mladoledniki,…)

*POSAMIČNI: Naslovljence imenuje imensko: »Sodba v tej in tej zadevi proti temu in temu..«

-**ABSTRAKTNI IN KONKRETNI PRAVNI AKT**:

*ABSTRAKTNI: sorta situacij z nekimi znaki (kdor povzroči drugemu škodo (več oblik škode))

*KONKRETNI: ureja 1 konkretno situacijo (Sodba v tej in tej zadevi …)

-**NORME oz. PRAVILA**- pravila ki urejajo razmerja v družbi.

-**PRAVNA RAZMERJA**: družbena razmerja urejena z pravno normo.

-**PRAVNA NORMA**: najmanjši element prava.

SESTAVA: *DISPOZICIJA: kaj je treba storiti (prepoved, dovoljenje,..)

*HIPOTEZA: okoliščine v katerih je potrebno ravnati po dispoziciji

*SANKCIJA: ukrepi v primeru kršenja pravne norme

-**KOGENTNE & DISPOZITIVNE PRAVNE NORME**:

*DISPOZITIVNA PRAVNE NORME: pravila, ki jih lahko osebe sprejmejo ali pa bodo sami oblikovali drugačno pravno normo za svoja ravnanja

*KOGENTNE PRAVNE NORME (prisilne): Nujno po pravilih, drugačno ravnanje lahko pomeni kršitev pravnega pravila.

-**NASTANEK POSLOVNIH OBIČAJEV IN KDAJ VELJAJO ZA NEKO POGODBO**

*Nastanejo v poslovni praksi.

*V mednarodnem pravu velja pravilo: pogodbeni stranki zavezuje tisti običaj, o katerem sta se dogovorili in ga poznata ter izhaja iz njune prakse.

-**HIEARHIJA PREDPISOV** (+ kdo jih sprejema)

*USTAVA(sprejme DZ RS z kvalificirano večino

*ZAKONI (sprejme DZ RS, DS – možnost veta)

*Uredbe, pravilniki, odloki,…

-**DELITEV OBLASTI** (SLO):

*ZAKONODAJNA: DZ, IZVRŠILNA: Vlada+ministrstva,DS , SODNA: neodvisno sodstvo

-**AVTENTIČNA RAZLAGA PRAVNIH AKTOV**: dajejo državni organi, oz. organi ki so sprejeli akt. Objavljena je v Uradnem listu RS in je OBVEZUJOČA!

-**HIEARHIJA PRAVNIH AKTOV**: Najvišji P.A. je ustava. Vsi zakoni in podzakonski akti ter drugi splošni predpisi morajo biti v skladu z ustavo. + načelo hiearhije mednarodnega prava in pogodb! [kasneje]

-**ČASOVNA VELJAVNOST PRAVNIH AKTOV**: Veljajo če so bili sprejeti. Načeloma začnejo veljati 15.dan po objavi v uradnem listu (Vacatio legis). Zakoni in predpisi ne morejo veljati za nazaj – razen v izjemnih primerih (retroaktivnost) – s tem ne smejo biti kršene že pridobljene pravice.

-**SODNA PRAKSA & PRAVNA ZNANOST**: nista formalni vir prava. Sodna praksa ima velik vpliv na oblikovanje norm v določeni pravni panogi – ni zavezujoč vir prava z izjemo za senate Vrhovnega sodišča. Pravna znanost so učbeniki in ostala literatura

-**NAMEN RAZLAGE PRAVNIH AKTOV**: namen je da moramo njihovo vsebino, pomen in namen pravilno razumeti. Pravni predpisi ki so abstraktne narave so pogosto nejasni, zato je pomembno da so razloženi.

-**RAZLAGE PRAVA**:

*JEZIKOVNA: z njo skušamo razumeti pomen besed, izrazov, pojmov ki so uporabljeni v aktu.

*LOGIČNA: naj bi privedla do pravilnega sklepanja prav.pravila. več vrst: iz manjšega na večje, večje na manjše, po podobnosti,..

*SISTEMATIČNA: iskanje povezave med posameznimi deli pravnega sistema

*NAMENSKA: kaže na družbeni pomen pravnega akta in razkriva pomen

*ZGODOVINSKA: ugotavljamo kako je neko pravno pravilo nastajalo.

-**NASTANEK IN PRENEHANJE PRAVNEGA RAZMERJA**:

*potrebujemo določen dogodek ki ga pravna norma predvideva za nastanek pravnega razmerja (p.razmerje nastane šele takrat ko sta oba pogoja izpolnjena-ko se uresničijo okoliščina na katere se veže pravna norma za nastanek pravnega razmerja).

*za prenehanje pravnega razmerja (popolnoma isto kot za nastanek pravnega razmerja).

-**PRAVNI SUBJEKTI**:

*FIZIČNA OSEBA: človek od rojstva do smrti. Ima pravno sposobnost od rojstva do smrti. Poslovna sposobnost pa je pravica da lahko z lastnimi dejanji in izjavami prevzamemo pravice in obveznosti. Fizična oseba jo pridobi z polnoletnostjo (18 let). Mladoletna oseba ob določenih pogojih (če se poroči, ma otroka, vstopi v delovno razmerje od 15 naprej…). Lahko sodišče to odvzame (alkohol, droge,..) Deliktna sposobnost pomeni da je sposobna oseba odgovarjati za svoja kazniva dejanja. Do 14 let nisi. Naprej pa ja!

*PRAVNA OSEBA: gospodarske družbe, družbeno politične skupnosti, premoženjski skladi, društva,… Družbena tvorba ločena od članov: ima svoje premoženje ločeno od članov, ima svojo organizacijo itd,.. Ima pravno in poslovno sposobnost – drugačna kot za fizične osebe. Ne more sama nastopati neposredno v pravnem prometu in opravljati dejanj vendar njeno voljo izražajo organi. Organe določajo zakoni, statuti itd,..

-**POSLOVNA SPOSOBNOST**: Pomeni da lahko oseba z lastnimi dejanji in lastno voljo prevzame pravice in obveznosti in s tem sama povzroča veljavne pravne posledice. Fizična oseba pridobi s polnoletnostjo. Na podlagi poslovne sposobnosti lahko fizična oseba samostojno in veljavno vstopa v pravna razmerja, daje izjave s pravnim učinkom ,prevzema dolžnosti in pravice ,...

-**PRAVNA SPOSOBNOST**: pridobi z rojstvom preneha s smrtjo. Biti nosilec pravic in dolžnosti. Tudi dojenčke ima lahko lastniško pravico. Prisilne pravne norme zahtevajo da mora biti fizična oseba za pravne posle tudi poslovno sposobna.

-**PREDMETI PRAVNEGA RAZMERJA**: So pravice ene osebe in s to pravico povezane dolžnosti druge osebe. Če sta 2 osebi v pravnem razmerju glede na neko stvar je to stvarno razmerje.

-**PRAVICA**: možnost da oseba ravna na določen način.

*ABSOLUTNE & RELATIVNE PRAVICE: Pri absolutnih ni določene nasprotne stranke ampak učinkujejo proti vsakomur, pri relativnih je nasprotna stranka določena, torej učinkujejo le med osebami, ki so v pravnem razmerju.

*OSEBNE & PREMOŽENJSKE PRAVICE: Osebne pravice ne dajejo premoženjskih koristi-ni moč izraziti v denarju. Pri premoženjskih se da izraziti korist v denarju. Osebne pravice so neprenosljive, premoženjske pa.

-**STVARNA PRAVICA**: oblast ene osebe do vseh drugih oseb. Nosilec stvarne pravice je v posebnem razmerju do drugih oseb glede neke stvari.

*LASTNINSKA PRAVICA: na nepremičnini ali premičnini in daje lastniku pravico imeti svojo stvar v posesti. Absolutna pravica. Moža solastnina.

*ZASTAVNA PRAVICA: Pravica na tuji lastnini. Zastavni upnik lahko zahteva izpolnitev svoje terjatve-hipoteka.

*SLUŽNOSTNA PRAVICA: pravica na tuji stvari, ki opravičuje lastnika služ. Pravice da v določenem obsegu uporablja tujo nepremičnino (če si v najemniškem stanovanju).

-**KAKO LAHKO DOBIMO LASTNINSKO PRAVICO DO NEKE STVARI**:

*Na podlagi zakona – z ustvaritvijo nove stvari, s spojitvijo, z ločitvijo plodov, z gradnjo…

*Na podlagi pravnega posla (prodajna, darilna, menjalna pogodba)

*Z dedovanjem

*Z odločbo državnega organa.

-**HIPOTEKA**: stvarna pravica na tuji nepremičnini. Temelji na pravnem poslu. Hipoteka je zapisana v zemljiški knjigi in velja za celotno nepremičnino. Nepremičnina ostane sicer v lastni zastavitelja, ki pa nepremičnine ne sme poslabšati.

-**VRSTE SLUŽNOSTI**: zemljiške(potne,vodne,pašne..), hišne(Stavbne), osebne(v prid osebi- užitek (uporaba in plodovi), raba(samo uporaba), stanovanje (uporaba)).

-**RAZLIKE: LASTNINSKA IN ZASTAVNA PRAVICA**: Lastninska pravica je pravica na lastni stvari, zastavna pravica pa na tuji stvari. Lastninska pravica se lahko deduje, Zastavna pravica se ne more.

-**ZASTARANJE**: Če pravni subjekt svojih pravic daljše obdobje ne uveljavlja – pravne posledice. Pravni red odvzame varstvo pravic. Pomeni da po preteku določenega časa nosilec pravice nima več pravice zahtevati izpolnitev obveznosti, ki jo ima druga stranka. Z zastaranjem preneha zahtevek za uveljavljanje pravic – sama pravica ne preneha! Temeljna posledica zastaranje je, da upnik ne more več prisiliti svojega dolžnika, da mu le ta proti svoji volji izpolni svojo dolžnost.

-**RAZLIKA MED ZASTARANJEM IN PREKLUZIJO**:

*ZASTARANJE: pomeni da upnikova pravica ni prenehala, preneha le zahtevek za uveljavitev pravice.

*PREKLUZIJA: pomeni da preneha sama pravica.

-**ZASTARALNI ROKI**:

*10 let : terjatve ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo.

*5 let: terjatve proti zavarovalnici in pogodbam o življenjskem zavarovanju

*3 leta: rok za občasne terjatve oz. občasne terjatve ki prispejo letno (obresti, zahteve za preživnino itd..)

*1 Leto: gospodinjske zadeve